

(5)

MOHAMMED AL-FAIZAL BIN MOHAMMED IBRAHIM

lwn.

MOHAMAD ANIBAR BIN BRAHIM SAAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 22 April 2022/20Ramadan 1443H]

Permohonan Semakan No. 10000-003-0137-2021

Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Puan Azurin binti Abdul Kadir daripada Tetuan Azur & Co

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 14/12/2021 bagi menyemak keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diberikan pada 12/11/2020 dalam Permohonan Interim Injunksi Kes No. 10207-099-0395-2020.
- 2) Dalam permohonan injunksi tersebut, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah

memerintahkan bahawa:

“1. Mahkamah menolak tuntutan ini.

2. Perintah Mahkamah ini secara ex-parte bertarikh 15/07/2020 dibatalkan.”

3) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan suatu perintah bahawa:

- a) Mahkamah menyemak dan mengubah keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 12/11/2020 berdasarkan peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;
- b) Mahkamah mengekalkan Perintah Interim (ex-parte) bertarikh 15/07/2020.
- c) Apa-apa perintah atau relif yang patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

4) Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 13/12/2021. Pemohon memfailkan permohonan ini berdasarkan alasan bahawa:

- a) YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila berpandu kepada Afidavit Jawapan Responden bertarikh 10/09/2020 yang salah sedangkan isi kandungan Afidavit Jawapan tersebut adalah dikarang bagi membela Tuntutan Pengesahan Wasiat, iaitu kes induk bagi pihak-pihak.
- b) YA Hakim Bicara memutuskan status quo rumah yang diwasiatkan tersebut tidak akan tergugat kerana sebarang transaksi jual beli atau pertukaran nama tidak boleh dilakukan kerana geran pemilikan rumah yang diwasiatkan tersebut adalah di bawah milikan Si Mati/Pewasiat. Namun Hakim

Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf apabila mengabaikan kemungkinan bahawa status quo rumah yang diwasiatkan tersebut boleh tergugat sekiranya rumah tersebut digadaikan oleh pihak Responden.

- c) YA Hakim Bicara terkhilaf apabila memutuskan bahawa Pemohon gagal membuktikan sewajarnya latar belakang kewangan Responden yang mendesak. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dengan hanya merujuk kepada laporan polis bertarikh 01/07/2020 dan mengabaikan ekshibit-ekshibit yang dilampirkan oleh Pemohon dalam Afidavit Balasan bertarikh 24/09/2020.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

5) Pertama sekali kami ingin menarik perhatian bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

6) Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam beberapa kes antaranya kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2), kes**

Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

7) Berdasarkan penghakiman dalam kes-kes tersebut, **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah)** telah dikeluarkan sebagai panduan dalam menetapkan kriteria- kriteria kes yang boleh dipohon melalui proses semakan. Berdasarkan rujukan terhadap kes-kes di atas serta panduan yang telah dikeluarkan dalam arahan amalan tersebut, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan dalam prosiding yang secara material bercanggah dengan undang-undang dan Hukum Syarak atau/dan perintah/penghakiman yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

8) Merujuk kepada notis permohonan dan affidavit sokongan Pemohon, kami mendapati alasan-alasan terhadap permohonan semakan ini adalah berbangkit daripada perasan terkilan dan tidak berpuashati Pemohon terhadap keputusan yang diberikan oleh YA Hakim Bicara pada 12/11/2020 apabila YA Hakim Bicara menolak permohonan Pemohon dan membatalkan perintah injunksi (*ex-parte*). Memandangkan perintah interim tidak boleh dirayu, maka Pemohon telah menggunakan proses semakan untuk mendapatkan perintah atau *remedi* yang ingin

dipohon. Berdasarkan penelitian kami terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, kami berpendapat isu yang dibangkitkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan fakta dan bukannya berkaitan isu kecacatan prosedur atau penghakiman YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak.

9) Dalam hal berkaitan dengan persoalan fakta, kami berpendirian bahawa oleh kerana kes yang ingin disemak tersebut telahpun diputuskan oleh YA Hakim Bicara secara inter-parte dengan memberi ruang kepada kedua-dua pihak untuk mengemukakan dokumen dan hujahan masing-masing, maka kami berpuas hati bahawa prosiding inter-parte tersebut telah memenuhi kehendak prosedur dan tiada keperluan untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara. Tambahan pula, injunksi yang ingin dipohon oleh Pemohon adalah injunksi sementara (interim) yang boleh dipohon dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan sehinggalah kes induk diputuskan oleh mahkamah.

10) Salain daripada itu, kami juga mendapati alasan-alasan permohonan semakan ini adalah tidak berkaitan dengan kehendak **Perenggan 7 dan Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014**.

"7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).

" 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.



11) Berpaksikan kepada prinsip keadilan, kami ingin menasihati pihak-pihak supaya memberi perhatian dan penumpuan sepenuhnya terhadap prosiding kes induk pengesahan wasiat supaya kes tersebut dapat diselesaikan dengan kadar yang segera.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.
- 2) Pihak-pihak diperintahkan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap perbicaraan kes induk pengesahan wasiat supaya kes tersebut dapat diselesaikan dengan kadar segera.

Penghakiman ini diberikan oleh:

.....
1. ~~YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN~~
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

